

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50400116320238240930

ID Comunicacao: 547158373

Data Disponibilizacao: 2026-03-03

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5040011-63.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>A penhora determinada não restou cumprida diante da não localiza¸ão do veículo. </p>

<p>Logo, o pedido de reconhecimento da preclusão acerca da penhora do veículo não merece acolhida.</p>

<p>Outrossim, defiro a penhora sobre os direitos credit´rios da parte executada em rela¸ão ao veículo indicado pelo credor (FIAT/STRADA HD WK CC E, ANO E MODELO 2016/2017, PLACA QIH8270), a ser formalizada mediante termo nos autos. </p>

<p>Nos termos do art. 855, inciso I do C´digo de Processo Civil, oficie-se ao credor fiduci´rio comunicando a penhora e solicitando informa¸ões, em 15 (quinze) dias, acerca da situa¸ão do contrato de financiamento - se a aliena¸ão est´ vigente, o número e valores das parcelas pagas e o número e valor das parcelas vincendas. No mesmo prazo, dever´ o credor fiduci´rio manifestar-se acerca da possibilidade de adjudica¸ão do crédito pelo ora exequente, o que implicar´ na assun¸ão do débito do contrato de financiamento na forma do art. 299 do C´digo Civil, ciente de que a omissão far´ presumir a concordância. </p>

<p>Ainda, conste da missiva a advertência de que, na hip´tese de venda extrajudicial do

veículo, deverá efetuar o depósito em juízo do saldo que o devedor porventura tiver direito de receber, bem como a autorização para baixar o gravame de alienação fiduciária após a liquidação do contrato.

Ante a regra do art. 7º-A do Decreto-Lei nº 911/69, incluído pela Lei nº 13.043/14, não poderá a anotação de restrição por meio do sistema Renajud antes da baixa do gravame de alienação fiduciária.

Efetivada a penhora, intimar-se a parte executada, pessoalmente ou por seu procurador, para manifestar-se acerca da constrição, querendo, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

A seguir, intimar-se a parte exequente para dizer do interesse na adjudicação do direito, com a consequente assunção da dívida perante a credora fiduciária (desde que haja sua concordância), na forma prevista no art. 299 do Código Civil e/ou dizer do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento administrativo do crédito penhorado ou localização de novos bens passíveis de constrição independentemente de nova ordem.

Manifestado interesse na adjudicação, retornem conclusos.

Na hipótese, suspender-se o feito atente-se ao depósito do crédito penhorado ou localização de novos bens passíveis de constrição independentemente de nova ordem, na forma do art. 313, inciso V, "a" do CPC atente-se o limite de um ano.

Comunicada a liquidação do contrato, promover-se o imediato bloqueio judicial do veículo localizado, por intermédio do sistema RENAJUD, devendo constar a restrição de transferência (restrição parcial) no respectivo cadastro administrativo junto ao órgão de trânsito com a indicação do número do processo.

Decorrido o prazo anual previsto sem nenhum novo requerimento da parte, suspender-se o processo, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC e, com o decurso do prazo legal, sem nova intimação para impulso processual (art. 921, § 2º, do CPC), arquivar-se o feito e monitorar-se o prazo da prescrição intercorrente.